



Datenaustauschvertrag agridata.ch

zwischen

**Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern
(hiernach «Datenbezüger»)**

und

**Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld (hiernach
«Datenanbieter»)**

(zusammen «Vertragspartner»)

Rechtsgrundlage für Datenübermittlung

1. Nutzung des Datenübertragungsdienst: Die Bereitstellung und Nutzung des technischen Dienstes agridata.ch erfolgen gestützt auf Art. 165c ff. LwG und Art. 27 Abs. 9 ISLV.
2. Die Bereitstellung der Daten aus den kantonalen Betriebs- und Strukturdatensystemen (AGIS) erfolgt gestützt auf Art. 165c ff. LwG (SR 910.1) und Art. 27 Abs. 9 ISLV (SR 919.117.71) sowie auf die jeweils anwendbare kantonale Landwirtschafts- und Geoinformationsgesetzgebung. Die Einhaltung des Datenschutzrechts richtet sich nach Art. 36 DSG (SR 235.1) beziehungsweise den anwendbaren kantonalen Datenschutzbestimmungen.
3. Sofern sich der Sitz oder Wohnsitz des Datenbezügers ausserhalb der Schweiz befindet, verpflichtet sich dieser zur Einhaltung der Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG). Liegt im Sitzstaat des Datenbezügers kein vom Schweizerischen Bundesrat als angemessen anerkanntes Datenschutzniveau vor, garantiert der Datenbezüger den Schutz der übermittelten Daten durch die Übernahme der Standardvertragsklauseln (SCC) beziehungsweise gleichwertiger, durch den EDÖB anerkannter Garantien (gemäss Art. 16 Abs. 2 DSG).

Vertragsgegenstand

Der vorliegende Datenaustauschvertrag regelt die Bereitstellung von Daten durch den Datenanbieter zum Abruf durch den Datenbezüger über den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Er legt die diesbezüglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner fest.

Dieser Datenaustauschvertrag wird in deutscher und französischer Sprache ausgefertigt. Im Falle von Widersprüchen oder Auslegungszweifeln gilt ausschliesslich die deutsche Version.

1. Definition und Erklärung von Begriffen

- agridata.ch: Die Vertragspartner nutzen für die Datenübertragung den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Dieser dient dem Informieren der Datenproduzenten sowie, bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten, der Einholung von deren Zustimmung. Die Nutzung von agridata.ch erfolgt für die Vertragspartner auf freiwilliger Basis und die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind von den Vertragspartnern unabhängig vom vorliegenden Datenaustauschvertrag einzuhalten.
- Datenproduzent: Als Datenproduzenten gelten natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Daten erzeugen, erfassen oder bereitstellen, welche über agridata.ch übermittelt werden können. Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschliessend, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, Tierhalterinnen und Tierhalter, Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden sowie Unternehmen, Organisationen oder Institutionen, die landwirtschaftsrelevante Daten erzeugen oder verwalten.
- Datenbezüger: Als Datenbezüger gelten juristische Personen, Behörden oder natürliche Personen in Ausübung ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit (z. B. Einzelfirmen), die über agridata.ch auf die Daten der Datenproduzenten zugreifen oder entsprechende Datenanfragen stellen, um diese ausschliesslich zu den im Datenantrag festgelegten Zwecken zu verwenden. Der Zugriff auf Daten ist nur möglich, sofern die Bereitstellungsvoraussetzungen gemäss diesem Vertrag erfüllt sind.
- Datenanbieter: Als Datenanbieter gelten natürliche oder juristische Personen, oder Behörden, die über agridata.ch einem Datenbezüger die von diesem beantragten Daten bereitstellen. Der Datenanbieter entscheidet eigenständig unter Einhaltung der für ihn massgebenden rechtlichen Bestimmungen, ob und welchem Datenbezüger er seine Daten zur Verfügung stellt.
- Datenprodukt: Datenanbieter stellen Datenprodukte mit klar definierten Inhalten und Datenformaten für die Datenbezüger zur Auswahl. Ein Datenbezüger kann mehrere Datenprodukte eines Datenanbieters beantragen.
- Datenantrag: Von einem Datenbezüger über den Datenübertragungsdienst agridata.ch eingereichtes Gesuch an den Datenanbieter zum Bezug definierter Datenprodukte für einen festgelegten Nutzungszweck. Der genehmigte Datenantrag bildet die Grundlage des vorliegenden Datenaustauschvertrages.
- Datenanfrage: Die auf einem genehmigten Datenantrag basierende, an die einzelnen Datenproduzenten gerichtete Information auf agridata.ch. Sie dient der Transparenz und ermöglicht den Datenproduzenten Einsicht in den Zweck der Datennutzung sowie, bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten, die Erteilung oder Ablehnung ihrer Zustimmung zur Datenweitergabe.
- Zustimmungsprüfung: Automatisierte Systemfunktion des Datenübertragungsdienstes agridata.ch, welche vor jeder Datenübermittlung an der Schnittstelle überprüft und sicherstellt, dass die

rechtlichen Bereitstellungsvoraussetzungen (bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten das Vorliegen einer aktiven und gültigen Zustimmung des jeweiligen Datenproduzenten) erfüllt sind.

- Datenschnittstelle: Geschützte technische Schnittstelle, über die der Datenbezüger bzw. der Datenanbieter bei agridata.ch angebunden ist und über die pro Datenantrag die Daten der definierten Datenproduzenten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bereitstellungsvoraussetzungen bezogen werden können.

2. Inhaltliche Angaben zum Datenantrag

Die nachfolgenden Angaben basieren auf dem vom Datenbezüger auf agridata.ch eingereichten Datenantrag. Sie werden den Datenproduzenten in der Datenanfrage angezeigt und dienen als Entscheidungsgrundlage für ihre Zustimmung:

Datenbezüger:

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID: CHE403244345
Musterstrasse 1
3008 Bern
Schweiz
Kontakt: +41 79 123 45 67, email@test.com

Name Datenantrag:

Der im Antrag definierte Titel des Datenanbieters

Beschreibung des Datenantrags:

Deutsch: Beschreibung lang genug

Französisch: Description assez longue

Italienisch: Descrizione abbastanza lunga

Zweck der Datennutzung durch den Datenbezüger:

Deutsch: Zweck lang genug

Französisch: But assez long

Italienisch: Scopo abbastanza lungo

Datenanbieter System:

Das im Antrag definierte Quellsystem des Datenanbieters

Gewünschte Datenprodukte:

Gegenstand dieses Datenaustauschvertrag sind diejenigen Datenprodukte, welche im elektronischen Datenantrag auf agridata.ch unter der Antrags-ID AA00 geführt und freigegeben sind.

Angabe zu Zielgruppe:

Test Zielgruppe

3. Pflichten der Vertragspartner

3.1 Datenanbieter

- Der Datenanbieter spezifiziert und beschreibt die von ihm bereitgestellten Datenprodukte verbindlich bezüglich Inhalts und Format. Die Datenproduktbeschreibung des Datenanbieters muss öffentlich zugänglich und über agridata.ch aufrufbar sein.
- Für die Bereitstellung von Datenprodukten nutzt der Datenanbieter die automatisierte Steuerung von agridata.ch, welche sicherstellt, dass die Übermittlung von Datenprodukten strikt an das Vorliegen einer aktiven Zustimmung des Datenproduzenten in der Zustimmungsprüfung gekoppelt ist.
- Der Datenanbieter stellt die Datenprodukte über die geschützte Schnittstelle direkt an den Datenübertragungsdienst agridata.ch bereit. Er stellt sicher, dass seinerseits nur datenschutzkonforme und vom Datenübertragungsdienst agridata.ch angeforderte Datenprodukte übergeben werden. Die anschliessende Absicherung des Abrufs und die Bereitstellung für den Datenbezüger erfolgen durch agridata.ch gemäss den jeweils anwendbaren Bereitstellungsvoraussetzungen (bei zustimmungspflichtigen Datenprodukten das Vorliegen einer aktiven und gültigen Zustimmung des Datenproduzenten; bei zustimmungsfreien Datenprodukten das Vorliegen der gesetzlichen Grundlage und der Produzentendefinition). Abweichende, bilaterale Bereitstellungswege (z. B. die direkte Datenübergabe durch den Datenanbieter via Applikations-GUI, E-Mail oder manuellen Datei-Export) bleiben vorbehalten. In diesen Fällen obliegt es der alleinigen Verantwortung des Datenanbieters, vor jeder Datenauslieferung eigenständig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die entsprechenden Bereitstellungsvoraussetzungen (aktive Zustimmung bzw. gesetzliche Transparenzanzeige) in agridata.ch erfüllt sind. Die Leistung von agridata.ch beschränkt sich hierbei auf das Bereitstellen der Legitimationsinformationen; die technische Übermittlung und Datensicherheit des gewählten Transportwegs liegen vollumfänglich beim Datenanbieter.
- Der Datenanbieter stellt auf eigene Kosten eine geeignete technische Schnittstelle zu agridata.ch zur Verfügung und unterhält diese. Er trägt die alleinige Verantwortung für die funktions- und spezifikationskonforme Umsetzung der Schnittstelle auf seinen eigenen Systemen. Der sichere und automatisierte Austausch von Datenprodukten sowie die Fristen und Informationspflichten bei Schnittstellenanpassungen richten sich nach den jeweils gültigen Nutzungsbedingungen (AGB) für Datenanbieter von agridata.ch.
- Der Datenanbieter informiert über die Einstellung oder wesentliche Änderung von Datenprodukten rechtzeitig im Voraus über den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Die Information der betroffenen Datenbezüger erfolgt über agridata.ch. Das Risiko und die Verantwortung für die rechtzeitige Anpassung der eigenen Systeme an Produktänderungen (Holschuld) liegen beim Datenbezüger. Details zu den Ankündigungsfristen, Übergangsphasen sowie der Ausserdienststellung von Datenprodukten sind in den Nutzungsbedingungen (AGB) geregelt.
- Entstehende Kosten für die Einrichtung und Anpassung der Datenbereitstellung beim Datenanbieter (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur oder Anpassungen an der Schnittstelle) können nicht dem Datenbezüger oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

3.2 Datenbezüger

- Die Einholung der erforderlichen Zustimmungen bei den Datenproduzenten ist die ausschliessliche Aufgabe und Verantwortung des Datenbezügers. Den Datenanbieter trifft keinerlei Pflicht zur

Information, Aufklärung oder Aktivierung der Datenproduzenten. Der Datenanbieter haftet nicht für das Vorliegen oder die Gültigkeit der Zustimmungen; die technische Überprüfung und Absicherung der Zustimmungen vor der Datenbereitstellung erfolgen vollautomatisiert durch agridata.ch.

- Der Datenbezüger verpflichtet sich, Datenanfragen ausschliesslich an diejenigen Datenproduzenten zu richten, die im vorliegenden Datenaustauschvertrag als Zielgruppe definiert sind. Eine wahllose oder zweckfremde Kontaktaufnahme ist untersagt.
- Der Datenbezüger trägt sämtliche Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der Einrichtung, Anpassung, Nutzung oder dem Unterhalt des Datenbezugs entstehen (z. B. für die eigene IT-Infrastruktur, Schnittstellenanpassungen oder Drittsoftware). Jegliche Kostenabwälzung oder Rechnungsstellung an den Datenanbieter oder an agridata.ch ist ausgeschlossen.

3.3 Transparenz gegenüber Datenproduzenten

- Die Vertragspartner erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass dieser Datenaustauschvertrag den angefragten Datenproduzenten auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch zur Einsichtnahme bereitgestellt werden kann. Diese Offenlegung dient der Förderung der digitalen Selbstbestimmung, der Stärkung des Vertrauens sowie der Gewährleistung von Transparenz über die stattfindenden Datenflüsse.

4. Gewährleistung / Haftungsausschluss

- Berechtigung zur Datennutzung und -bereitstellung: Unabhängig von ihrem rechtlichen Status sichern die Vertragsparteien mit der digitalen Unterschrift dieses Datenaustauschvertrages zu, dass sie zur Erfüllung ihrer jeweiligen Rolle vollumfänglich berechtigt sind:
 - Der Datenanbieter sichert zu, zur Bereitstellung und Offenlegung der vertragsgegenständlichen Daten vollumfänglich berechtigt zu sein.
 - Der Datenbezüger sichert zu, zum Bezug und zur Bearbeitung dieser Daten für den vereinbarten Nutzungszweck vollumfänglich berechtigt zu sein.
- Produzentendefinition durch den Datenbezüger: Die technische Datenbereitstellung setzt voraus, dass der Datenbezüger die abzufragenden Datenproduzenten über die Systemfunktionen von agridata.ch eindeutig definiert hat.
- Bereitstellungsvoraussetzungen und Datenbezug: Der Datenbezüger kann Daten für einen konkreten Datenproduzenten nur beziehen, wenn die Bereitstellungsvoraussetzungen in agridata.ch erfüllt sind (aktive Zustimmung bei zustimmungspflichtigen bzw. gesetzliche Grundlage bei zustimmungsfreien Datenprodukten). Die Überprüfung erfolgt automatisiert durch den Datenübertragungsdienst. Fehlen die Voraussetzungen (z. B. fehlende Zustimmung), besteht kein Anspruch auf Datenbereitstellung, und jegliche Haftung des Datenanbieters sowie des Betreibers von agridata.ch für daraus entstehende Folgen ist ausgeschlossen. Bei bilateralen Bereitstellungswegen (Ziffer 3.1) prüft der Datenanbieter das Vorliegen der Voraussetzungen eigenverantwortlich vor der Datenübergabe.
- Datenqualität: Der Datenanbieter übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten. Insbesondere garantiert der Datenanbieter nicht, dass Angaben zu sämtlichen Personen bzw. Betrieben bezogen werden können, für welche der Datenbezüger Daten beantragt.
- Technische Verfügbarkeit (Best-Effort): Die Bereitstellung der Daten über die Schnittstellen erfolgt ohne Gewährleistung einer ununterbrochenen oder störungsfreien Verfügbarkeit. Die Datenanbieter bemühen sich im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten um einen verlässlichen Betrieb (Best-Effort), garantieren jedoch keine spezifischen Systemlaufzeiten oder Service Levels (SLAs).
- Haftungsausschluss: Der Datenanbieter schliesst, soweit rechtlich zulässig, jegliche Haftungsansprüche aus. Dies gilt insbesondere für Schäden aus einer zeitweisen oder dauerhaften Nichtverfügbarkeit der Datenbereitstellung (z. B. bei Systemunterbrüchen oder technischen Störungen) sowie für Schäden aufgrund mangelhafter Daten.

5. Kontrolle

- Der Datenanbieter ist berechtigt, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Datenaustauschvertrages durch den Datenbezüger selbst oder durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten, unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen (Audit). Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenanbieter auf begründete Anfrage hin die für die Überprüfung der vertragsgemässen Datennutzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die relevanten Dokumente zu gewähren. Die Kosten der Prüfung trägt der Datenanbieter, es sei denn, es wird ein wesentlicher Verstoss gegen diesen Datenaustauschvertrag festgestellt.

6. Vertragsdauer

- Der vorliegende Datenaustauschvertrag tritt mit der erfolgreichen zweiseitigen digitalen Bestätigung (Authentifizierung via 2FA) durch die zeichnungsberechtigten Personen des Datenanbieters und des Datenbezügers auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch in Kraft.
- Der Datenaustauschvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Kalendermonats in Textform (z. B. via E-Mail oder über den Datenübertragungsdienst) gekündigt werden.
- Der Datenaustauschvertrag ist untrennbar an die Existenz des zugrundeliegenden Datenantrags gekoppelt. Wird der zugehörige Datenantrag auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch gelöscht oder dauerhaft deaktiviert, endet dieser Datenaustauschvertrag automatisch mit dem Zeitpunkt der Löschung oder Deaktivierung, ohne dass es einer separaten Kündigung bedarf (Kopplungsklausel).

7. Vertragsänderungen

- Materieller Inhaltsschutz: Der Nutzungszweck, die Kurzbeschreibung sowie die übergeordnete Zielgruppe bilden die wesentliche Informationsbasis für die Datenproduzenten. Sie können nach der Aktivierung des Datenantrags nicht mehr geändert werden. Jegliche Erweiterung oder materielle Anpassung des Nutzungszwecks, der Beschreibung oder der Zielgruppe erfordert das Einreichen eines neuen Datenantrags sowie, soweit erforderlich, das erneute Einholen der Zustimmung der Datenproduzenten.
- Redaktionelle Anpassung des Titels: Erweist sich der Titel des Datenantrags im Nachgang als unvollständig, missverständlich oder rein sprachlich korrekturbedürftig, kann dieser redaktionell angepasst werden, sofern der fundamentale Sinngehalt sowie der Nutzungszweck und die Kurzbeschreibung unverändert bleiben.
- Begleitdaten: Angaben im Datenantrag, die nicht Teil der zentralen Vertragsinhalte sind, können über die Systemfunktionen des Datenübertragungsdienstes agridata.ch aktualisiert werden. Solche Anpassungen verändern den vorliegenden Datenaustauschvertrag nicht.
- Auf Anfrage des Datenbezügers und im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner können zu diesem Datenaustauschvertrag über agridata.ch nachträglich neue, erweiterte oder geänderte Datenprodukte hinzugefügt werden, sofern diese inhaltlich dem vereinbarten Nutzungszweck entsprechen. Es besteht kein Anspruch des Datenbezügers auf die Freigabe oder Bereitstellung solcher Anpassungen. Die Erfassung und Freigabe erfolgen rein digital im System und erfordern keine manuelle Vertragsanpassung. Die einmal erteilte Zustimmung der Datenproduzenten gilt auch für diese Anpassungen, sofern es sich um untergeordnete Ergänzungen der bisherigen Datenprodukte handelt und der Betreiber von agridata.ch die betroffenen Datenproduzenten transparent darüber informiert und ihnen eine einfache Möglichkeit zum Widerspruch (Opt-out) bietet. Handelt es sich um neuartige oder wesentlich erweiterte Datenkategorien, ist über die Datenanfrage auf agridata.ch eine erneute aktive Zustimmung (Opt-in) der Datenproduzenten einzuholen.

8. Datenschutz

- Die Vertragspartner verpflichten sich, Verletzungen der Datensicherheit oder entsprechende begründete Verdachtsmomente unverzüglich gegenseitig zu informieren.
- Da der Datenaustausch über agridata.ch abgewickelt wird, ist der betroffene Vertragspartner verpflichtet, gleichzeitig eine Meldung zur Kenntnisnahme an die auf agridata.ch ausgewiesene Supportstelle zu senden. Aus dieser Meldung erwachsen für den Betreiber von agridata.ch keine eigenständigen Pflichten, Haftungen oder Überwachungspflichten; sie dient rein der operativen Information. Die gesetzlichen Meldepflichten (z. B. gegenüber dem EDÖB) verbleiben vollumfänglich bei den Vertragspartnern.

9. Vertragsverletzung

- Sperrung bei Missbrauch oder Verdacht: Besteht ein begründeter Verdacht auf einen Missbrauch der Daten oder eine sonstige erhebliche Verletzung der Vertragsbestimmungen, ist der Datenanbieter sowie der Betreiber von agridata.ch berechtigt, den Datenfluss über den Datenübertragungsdienst als Schutzmassnahme temporär zu sperren.
- Fristlose Kündigung und Ausschluss: Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen gegen diesen Datenaustauschvertrag oder die anwendbaren Rechtsvorschriften kann dieser Datenaustauschvertrag von der verletzten Partei fristlos gekündigt werden. In diesem Fall wird der Datenantrag auf agridata.ch dauerhaft deaktiviert und der Datenbezüger vom weiteren Datenbezug bezüglich des betroffenen Datenprodukts ausgeschlossen.

10. Streitigkeiten aus diesem Datenaustauschvertrag

- Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten bemühen sich die Vertragspartner nach Treu und Glauben um eine möglichst rasche und gütliche Einigung.
- Kann innert 30 Arbeitstagen keine Einigung erzielt werden, steht den Vertragspartnern der Rechtsweg offen. Der Gerichtsstand bestimmt sich wie folgt:
 - Handelt es sich bei mindestens einem Vertragspartner um eine Bundesbehörde, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.
 - Handelt es sich bei einem Vertragspartner um eine kantonale Behörde (ohne Beteiligung des Bundes), liegt der Gerichtsstand am Sitz der kantonalen Behörde.
 - Handelt es sich ausschliesslich um private Vertragspartner, liegt der Gerichtsstand am Sitz des Datenanbieters, unter Ausschluss allfälliger kollisionsrechtlicher Normen (IPRG).
- Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Datenaustauschvertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile des Datenaustauschvertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die ungültige Bestimmung durch eine rechtskonforme Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten fachlichen und rechtlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. Da eine nachträgliche Anpassung dieses Datenaustauschvertrages systemseitig ausgeschlossen ist, ist in diesem Fall der bestehende Vertrag über den Datenübertragungsdienst agridata.ch zu beenden und ein neuer, korrigierter Datenantrag zu stellen. Erfordert die Ersetzung einer ungültigen Bestimmung die Anpassung von zentralen Vertragsinhalten, ist der bestehende Vertrag über den Datenübertragungsdienst agridata.ch zu beenden und ein neuer Datenantrag zu stellen.
- Auf diesen Datenaustauschvertrag ist ausschliesslich materielles Schweizer Recht anwendbar.

Contrat relatif à l'échange de données agridata.ch

entre

**Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern
(ci-après « acquéreur de données »)**

et

**Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld (ci-après «
fournisseur de données »)**

(ci-après nommés conjointement « partenaires contractuels »)

Bases juridiques pour la transmission des données

1. Utilisation du service de transfert de données : La mise à disposition et l'utilisation du service technique agridata.ch s'effectuent sur la base des art. 165c ss LwG et de l'art. 27, al. 9, ISLV.
2. La mise à disposition des données issues des systèmes cantonaux de données d'exploitation et de structure (SIPA) s'appuie sur les articles 165c et suivants de la loi sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1) et sur l'article 27, alinéa 9, de l'ordonnance sur la protection des données dans l'agriculture (OPDA, RS 919.117.71), ainsi que sur la législation cantonale applicable en matière d'agriculture et de géoinformation. Le respect de la législation sur la protection des données est régi par l'art. 36 LPD (RS 235.1) ou par les dispositions cantonales applicables en matière de protection des données.
3. Si le siège ou le domicile de l'acquéreur de données se trouve hors de Suisse, celui-ci s'engage à respecter les dispositions de la loi suisse sur la protection des données (LPD). Si l'État du siège de l'acquéreur de données ne dispose pas d'un niveau de protection des données reconnu comme adéquat par le Conseil fédéral suisse, l'acquéreur de données garantit la protection des données transmises par la reprise des clauses contractuelles types (SCC) ou de garanties équivalentes reconnues par le PFPDT (conformément à l'art. 16, al. 2, LPD).

Objet du contrat

Le présent contrat relatif à l'échange de données règle la mise à disposition de données par le fournisseur de données en vue de leur extraction par l'acquéreur de données via le service de transfert de données agridata.ch. Il définit les droits et obligations des partenaires contractuels à cet égard.

Le présent contrat relatif à l'échange de données est établi en langues allemande et française. En cas de contradiction ou de doute sur l'interprétation, seule la version allemande fait foi.

1. Définition et explication des termes

- agridata.ch : Les partenaires contractuels utilisent le service de transfert de données agridata.ch pour la transmission des données. Celui-ci sert à informer les producteurs de données ainsi que, pour les produits de données soumis à consentement, à recueillir leur consentement. L'utilisation d'agridata.ch s'effectue sur une base volontaire pour les partenaires contractuels, et les conditions générales (CG) applicables doivent être respectées par les partenaires contractuels indépendamment du présent contrat relatif à l'échange de données.
- Producteur de données : Sont considérés comme producteurs de données les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de leur activité, produisent, saisissent ou mettent à disposition des données pouvant être transmises via agridata.ch. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des exploitants, des détenteurs d'animaux, des propriétaires d'équidés ainsi que des entreprises, organisations ou institutions qui produisent ou gèrent des données relatives à l'agriculture.
- Acquéreur de données : Sont considérés comme acquéreurs de données les personnes morales, les autorités ou les personnes physiques dans l'exercice de leur activité professionnelle ou commerciale (p. ex. entreprises individuelles) qui accèdent aux données des producteurs de données via agridata.ch ou qui soumettent des demandes de données correspondantes, afin de les utiliser exclusivement aux fins définies dans la demande de données. L'accès aux données n'est possible que si les conditions de mise à disposition selon le présent contrat sont remplies.
- Fournisseur de données : Sont considérés comme fournisseurs de données les personnes physiques ou morales, ou les autorités, qui mettent à disposition d'un acquéreur de données, via agridata.ch, les données demandées par ce dernier. Le fournisseur de données décide en toute indépendance, dans le respect des dispositions légales qui lui sont applicables, si et à quel acquéreur de données il met ses données à disposition.
- Produit de données : Les fournisseurs de données proposent un choix de produits de données dont le contenu et le format sont clairement définis à l'intention des acquéreurs de données. Un acquéreur de données peut demander plusieurs produits de données d'un même fournisseur de données.
- Demande de données : Requête soumise par un acquéreur de données via le service de transfert de données agridata.ch au fournisseur de données afin d'obtenir des produits de données définis pour un usage précis. La demande de données approuvée constitue la base du présent contrat relatif à l'échange de données.
- Demande aux producteurs (Datenanfrage) : L'information figurant sur agridata.ch et adressée aux différents producteurs de données, basée sur une demande de données approuvée. Elle sert à la transparence et permet aux producteurs de données de prendre connaissance du but de l'utilisation des données et, pour les produits de données soumis à consentement, d'accorder ou de refuser leur consentement à la transmission des données.
- Vérification du consentement : Fonction système automatisée du service de transfert de données agridata.ch qui vérifie et garantit, avant chaque transmission de données au niveau de l'interface,

que les conditions légales de mise à disposition (pour les produits de données soumis à consentement, l'existence d'un consentement actif et valable du producteur de données concerné) sont remplies.

- Interface de données : Interface technique sécurisée connectant l'acquéreur de données ou le fournisseur de données à agridata.ch et permettant d'extraire, pour chaque demande de données, les données des producteurs de données définis, dans le respect des conditions de mise à disposition respectives.

2. Indications sur la demande de données

Les indications ci-après sont basées sur la demande de données soumise par l'acquéreur de données sur agridata.ch. Elles sont affichées aux producteurs de données dans la demande adressée aux producteurs et servent de base de décision pour leur consentement:

Acquéreur de données:

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID: CHE403244345
Musterstrasse 1
3008 Bern
Suisse
Contact: +41 79 123 45 67, email@test.com

Nom de la demande de données:

Le titre défini dans la demande du fournisseur de données

Description de la demande de données:

Allemand: Beschreibung lang genug

Français: Description assez longue

Italien: Descrizione abbastanza lunga

But de l'utilisation des données par l'acquéreur de données:

Allemand: Zweck lang genug

Français: But assez long

Italien: Scopo abbastanza lungo

Système du fournisseur de données:

Le système source du fournisseur de données défini dans la demande

Produits de données souhaités:

Faisant l'objet du présent contrat relatif à l'échange de données sont les produits de données figurant et validés dans la demande électronique de données sur agridata.ch sous l'ID de demande AA00 (Datenanbieter).

Indication du groupe cible:

Test Zielgruppe

3. Obligations des partenaires contractuels

3.1 Fournisseur de données

- Le fournisseur de données spécifie et décrit les produits de données qu'il met à disposition de manière contraignante quant au contenu et au format. La description des produits de données du fournisseur de données doit être accessible publiquement et consultable via agridata.ch.
- Pour la mise à disposition de produits de données, le fournisseur de données utilise le pilotage automatisé d'agridata.ch, qui garantit que la transmission des produits de données est strictement liée à l'existence d'un consentement actif du producteur de données lors de la vérification du consentement.
- Le fournisseur de données met les produits de données à disposition directement auprès du service de transfert de données agridata.ch via l'interface sécurisée. Il s'assure de ne transmettre pour sa part que des produits de données conformes à la protection des données et demandés par le service de transfert de données agridata.ch. La sécurisation ultérieure de l'extraction et la mise à disposition pour l'acquéreur de données sont effectuées par agridata.ch conformément aux conditions de mise à disposition applicables (pour les produits de données soumis à consentement, l'existence d'un consentement actif et valable du producteur de données ; pour les produits de données non soumis à consentement, l'existence de la base légale et la définition des producteurs). Les voies de mise à disposition bilatérales dérogeantes (p. ex. la remise directe des données par le fournisseur via l'interface graphique GUI de l'application, par e-mail ou par export manuel de fichiers) restent réservées. Dans ces cas, il incombe à la seule responsabilité du fournisseur de données de vérifier de manière autonome et de s'assurer, avant toute livraison de données, que les conditions de mise à disposition correspondantes (consentement actif ou affichage de transparence légal) sont remplies dans agridata.ch. La prestation d'agridata.ch se limite ici à la fourniture des informations de légitimation ; la transmission technique et la sécurité des données du canal de transport choisi incombent entièrement au fournisseur de données.
- Le fournisseur de données met à disposition et entretient à ses frais une interface technique appropriée avec agridata.ch. Il porte la seule responsabilité de la mise en œuvre conforme au fonctionnement et aux spécifications de l'interface sur ses propres systèmes. L'échange sécurisé et automatisé de produits de données ainsi que les délais et obligations d'information lors des adaptations d'interface sont régis par les conditions d'utilisation (CG) applicables aux fournisseurs de données d'agridata.ch.
- Le fournisseur de données informe au préalable et en temps utile de la suppression ou de la modification substantielle de produits de données via le service de transfert de données agridata.ch. L'information des acquéreurs de données concernés s'effectue via agridata.ch. Le risque et la responsabilité de l'adaptation en temps utile de ses propres systèmes aux modifications de produits (obligation de recherche) incombent à l'acquéreur de données. Les détails concernant les délais de préavis, les phases de transition ainsi que la mise hors service de produits de données sont régis par les conditions d'utilisation (CG).
- Les coûts découlant de l'installation et de l'adaptation de la mise à disposition des données chez le fournisseur de données (p. ex. pour une infrastructure informatique nouvelle ou adaptée ou des adaptations de l'interface) ne peuvent pas être facturés à l'acquéreur de données ni à agridata.ch.

3.2 Acquéreur de données

- L'obtention des consentements requis auprès des producteurs de données est la tâche et la responsabilité exclusives de l'acquéreur de données. Le fournisseur de données n'a aucune obligation d'information, d'explication ou d'activation des producteurs de données. Le fournisseur de données ne répond pas de l'existence ou de la validité des consentements ; le contrôle technique et la sécurisation des consentements avant la mise à disposition des données sont entièrement automatisés par agridata.ch.
- L'acquéreur de données s'engage à adresser des demandes aux producteurs exclusivement aux producteurs de données définis comme groupe cible dans le présent contrat relatif à l'échange de données. Tout contact indifférencié ou contraire au but visé est interdit.
- L'acquéreur de données supporte l'ensemble des coûts qui lui incombent en lien avec l'installation, l'adaptation, l'utilisation ou la maintenance de l'acquisition des données (p. ex. pour sa propre infrastructure informatique, les adaptations d'interface ou les logiciels tiers). Toute répercussion de coûts ou facturation au fournisseur de données ou à agridata.ch est exclue.

3.3 Transparence envers les producteurs de données

Les partenaires contractuels déclarent expressément accepter que le présent contrat relatif à l'échange de données puisse être mis à la disposition des producteurs de données sollicités sur le service de transfert de données agridata.ch pour consultation. Cette divulgation sert à promouvoir l'autodétermination numérique, à renforcer la confiance et à garantir la transparence des flux de données qui ont lieu.

4. Garantie / Exclusion de responsabilité

- Droit d'utilisation et de mise à disposition des données: Indépendamment de leur statut juridique, les parties contractantes garantissent par la signature numérique du présent contrat relatif à l'échange de données qu'elles sont pleinement habilitées à remplir leur rôle respectif:
 - Le fournisseur de données garantit être pleinement habilité à la mise à disposition et à la divulgation des données faisant l'objet du contrat.
 - L'acquéreur de données garantit être pleinement habilité à l'extraction et au traitement de ces données pour le but d'utilisation convenu.
- Définition des producteurs par l'acquéreur de données: La mise à disposition technique des données suppose que l'acquéreur de données a défini de manière univoque les producteurs de données à interroger via les fonctions système d'agridata.ch.
- Conditions de mise à disposition et extraction des données: L'acquéreur de données ne peut obtenir des données pour un producteur de données concret que si les conditions de mise à disposition dans agridata.ch sont remplies (consentement actif pour les produits de données soumis à consentement ou base légale pour les produits de données non soumis à consentement). La vérification est effectuée de manière automatisée par le service de transfert de données. Si les conditions font défaut (p. ex. absence de consentement), il n'existe aucun droit à la mise à disposition des données, et toute responsabilité du fournisseur de données ainsi que de l'exploitant d'agridata.ch pour les conséquences qui en découlent est exclue. Dans le cas de voies de mise à disposition bilatérales (chiffre 3.1), le fournisseur de données vérifie sous sa propre responsabilité l'existence des conditions préalables avant la remise des données.
- Disponibilité technique (Best-Effort): La mise à disposition des données via les interfaces s'effectue sans garantie d'une disponibilité ininterrompue ou exempt de dysfonctionnements. Les fournisseurs de données s'efforcent, dans la mesure de leurs possibilités techniques, d'assurer un fonctionnement fiable (Best-Effort), mais ne garantissent aucun temps de fonctionnement spécifique du système ni aucun niveau de service (SLA).
- Exclusion de responsabilité: Le fournisseur de données exclut toute prétention en responsabilité dans la mesure où la loi le permet. Cela s'applique en particulier aux dommages résultant d'une indisponibilité temporaire ou permanente de la mise à disposition des données (p. ex. en cas

d'interruptions du système ou de pannes techniques) ainsi qu'aux dommages dus à des données défectueuses.

5. Contrôle

- Le fournisseur de données est en droit de faire vérifier le respect des dispositions du présent contrat relatif à l'échange de données par l'acquéreur de données, soit lui-même, soit par un tiers indépendant soumis au secret professionnel (audit). L'acquéreur de données s'engage à fournir au fournisseur de données, sur demande motivée, les renseignements nécessaires à la vérification de l'utilisation conforme des données et à lui accorder l'accès aux documents pertinents. Les coûts du contrôle sont supportés par le fournisseur de données, à moins qu'une violation substantielle du présent contrat relatif à l'échange de données ne soit constatée.

6. Durée du contrat

- Le présent contrat relatif à l'échange de données entre en vigueur avec la confirmation numérique bilatérale réussie (authentification via 2FA) par les personnes habilitées à signer du fournisseur de données et de l'acquéreur de données sur le service de transfert de données agridata.ch.
- Le contrat relatif à l'échange de données est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chaque partie contractante moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois civil, sous forme textuelle (p. ex. par e-mail ou via le service de transfert de données).
- Le contrat relatif à l'échange de données est indissociablement lié à l'existence de la demande de données sous-jacente. Si la demande de données correspondante est supprimée ou désactivée de manière permanente sur le service de transfert de données agridata.ch, le présent contrat relatif à l'échange de données prend fin automatiquement au moment de la suppression ou de la désactivation, sans qu'une résiliation séparée ne soit nécessaire (clause de couplage).

7. Modifications du contrat

- **Contenus essentiels & Validité:** La modification ultérieure des contenus essentiels du présent contrat relatif à l'échange de données – en particulier la description, le but d'utilisation ainsi que le groupe cible de la demande de données – est en principe exclue. Toute adaptation substantielle de ces éléments clés exige impérativement la soumission et la validation d'une nouvelle demande de données, afin de préserver la base légale ainsi que la transparence envers les producteurs de données et, si nécessaire, d'obtenir à nouveau leur consentement.
- **Adaptation rédactionnelle du titre:** S'il s'avère ultérieurement que le titre de la demande de données est incomplet, prêt à confusion ou nécessite une simple correction linguistique, il peut être adapté sur le plan rédactionnel, pour autant que le sens fondamental, le but d'utilisation et la description succincte restent inchangés.
- **Données d'accompagnement:** Les indications figurant dans la demande de données qui ne font pas partie des contenus essentiels du contrat (telles que les personnes de contact ou les avantages) peuvent être mises à jour via les fonctions système du service de transfert de données agridata.ch. De telles adaptations ne modifient pas le présent contrat relatif à l'échange de données.
- **À la demande de l'acquéreur de données et d'un commun accord entre les partenaires contractuels,** des produits de données nouveaux, étendus ou modifiés peuvent être ajoutés ultérieurement au présent contrat relatif à l'échange de données via agridata.ch, pour autant qu'ils correspondent quant au fond au but d'utilisation convenu. L'acquéreur de données ne peut prétendre à la validation ou à la mise à disposition de telles adaptations. La saisie et la validation s'effectuent de manière purement numérique dans le système et ne nécessitent aucune adaptation contractuelle manuelle. Le consentement une fois accordé par les producteurs de données s'applique également à ces adaptations, pour autant qu'il s'agisse de compléments secondaires aux produits de données précédents et que l'exploitant d'agridata.ch en informe de manière transparente les producteurs de

données concernés et leur offre une possibilité simple d'opposition (Opt-out). S'il s'agit de catégories de données nouvelles ou considérablement étendues, un nouveau consentement actif (Opt-in) des producteurs de données doit être recueilli via la demande adressée aux producteurs sur agridata.ch.

- Protection du contenu matériel: Le but d'utilisation, la description succincte ainsi que le groupe cible prépondérant constituent la base d'information essentielle pour les producteurs de données. Ils ne peuvent plus être modifiés après l'activation de la demande de données. Toute extension ou modification matérielle du but d'utilisation, de la description ou du groupe cible exige le dépôt d'une nouvelle demande de données ainsi que, si nécessaire, l'obtention d'un nouveau consentement des producteurs de données.
- Ajustement rédactionnel du titre: S'il s'avère par la suite que le titre de la demande de données est incomplet, équivoque ou nécessite une simple correction linguistique, celui-ci peut être ajusté sur le plan rédactionnel, pour autant que la substance fondamentale ainsi que le but d'utilisation et la description succincte restent inchangés.
- Données d'accompagnement: Les indications figurant dans la demande de données qui ne font pas partie du contenu essentiel du contrat peuvent être mises à jour via les fonctions système du service de transfert de données agridata.ch. Ces ajustements ne modifient pas le présent contrat relatif à l'échange de données.
- Ajout de nouveaux produits de données: À la demande de l'acquéreur de données et d'un commun accord entre les partenaires contractuels, des produits de données nouveaux, étendus ou modifiés peuvent être ajoutés ultérieurement au présent contrat relatif à l'échange de données via agridata.ch, pour autant qu'ils correspondent quant au fond au but d'utilisation convenu. L'acquéreur de données ne peut prétendre à la validation ou à la mise à disposition de telles adaptations. La saisie et la validation s'effectuent de manière purement numérique dans le système et ne nécessitent aucune adaptation contractuelle manuelle. Le consentement une fois accordé par les producteurs de données s'applique également à ces adaptations, pour autant qu'il s'agisse de compléments secondaires aux produits de données précédents et que l'exploitant d'agridata.ch en informe de manière transparente les producteurs de données concernés et leur offre une possibilité simple d'opposition (Opt-out). S'il s'agit de catégories de données nouvelles ou considérablement étendues, un nouveau consentement actif (Opt-in) des producteurs de données doit être recueilli via la demande adressée aux producteurs sur agridata.ch.

8. Protection des données

- Les partenaires contractuels s'engagent à s'informer mutuellement et sans délai de toute violation de la sécurité des données ou de tout soupçon fondé en ce sens.
- Étant donné que l'échange de données est traité via agridata.ch, le partenaire contractuel concerné est tenu d'envoyer simultanément une notification pour prise de connaissance au service de support indiqué sur agridata.ch. De cette notification ne découle aucune obligation, responsabilité ou devoir de surveillance autonomes pour l'exploitant d'agridata.ch ; elle sert purement à l'information opérationnelle. Les obligations légales de notification (p. ex. envers le PFPDT) demeurent entièrement du ressort des partenaires contractuels.

9. Violation du contrat

- Blocage en cas d'abus ou de soupçon: En cas de soupçon fondé d'utilisation abusive des données ou d'une autre violation substantielle des dispositions contractuelles, le fournisseur de données ainsi que l'exploitant d'agridata.ch sont habilités à bloquer temporairement le flux de données via le service de transfert de données à titre de mesure de protection.
- Résiliation avec effet immédiat et exclusion: En cas de violations graves ou répétées du présent contrat relatif à l'échange de données ou des dispositions légales applicables, le présent contrat relatif à l'échange de données peut être résilié avec effet immédiat par la partie lésée. Dans ce cas, la demande de données sur agridata.ch est désactivée de manière permanente et l'acquéreur

de données est exclu de toute extraction ultérieure de données concernant le produit de données concerné.

10. Litiges découlant du présent contrat

- En cas de divergences d'opinions, les partenaires contractuels s'efforcent de bonne foi de trouver un accord amiable aussi rapide que possible.
- Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de 30 jours ouvrables, la voie judiciaire est ouverte aux partenaires contractuels. Le for juridique est déterminé comme suit:
 - Si l'un au moins des partenaires contractuels est une autorité fédérale, le Tribunal administratif fédéral est compétent.
 - Si l'un des partenaires contractuels est une autorité cantonale (sans participation de la Confédération), le for est au siège de l'autorité cantonale.
 - S'il s'agit exclusivement de partenaires contractuels privés, le for est au siège du fournisseur de données, à l'exclusion de toute norme de conflit de lois (LDIP).
- Si certaines dispositions du présent contrat relatif à l'échange de données devaient s'avérer invalides, inefficaces ou inapplicables, la validité des autres parties du contrat relatif à l'échange de données n'en serait pas affectée. Les partenaires contractuels s'engagent dans ce cas à remplacer la disposition invalide par une réglementation conforme au droit qui se rapproche le plus du but technique et juridique visé par la disposition initiale. Une adaptation ultérieure du présent contrat relatif à l'échange de données étant exclue au niveau du système, le contrat existant via le service de transfert de données agridata.ch doit dans ce cas être résilié et une nouvelle demande de données corrigée doit être soumise. Si le remplacement d'une disposition invalide exige l'adaptation de contenus essentiels du contrat, le contrat existant via le service de transfert de données agridata.ch doit être résilié et une nouvelle demande de données doit être soumise.
- Le présent contrat relatif à l'échange de données est exclusivement régi par le droit matériel suisse.

DIGITALER VERTRAGSABSCHLUSS & SIEGELUNG

Dieser Datenaustauschvertrag wurde auf dem Datenübertragungsdienst agridata.ch rein digital unterzeichnet und anschliessend applikationsseitig durch agridata.ch mit dem BIT-Signaturservice versiegelt.

Für Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV (Datenbezüger)

Für Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
(Datenanbieter)

.....

.....

.....

.....